

전기통신기본법

[시행 2019. 6. 25.] [법률 제16019호, 2018. 12. 24., 타법개정]

제1장 총칙

제1조(목적)

제2조(정의)

제3조(전기통신의 관장)

제4조(정부의 시책)

제5조(전기통신기본계획의 수립)

제6조

제7조(전기통신사업자의 구분)

제2장 삭제

제8조

제9조

제10조

제11조

제12조

제13조

제14조

제15조

제15조의2

제3장 삭제

제1절 삭제

제16조

제17조

제18조

제19조

제2절 삭제

제20조

제21조

제22조

제23조

제24조

제3절 삭제

제25조

제26조

제27조

제28조

제29조

제30조

제4절 삭제

제30조의2

제30조의3

제30조의4

제31조

제32조	
제4장 전기통신기자재의 관리	
제33조	
제33조의2	
제33조의3	
제34조	
제34조의2	
제35조	
제36조	
제5장 삭제	
제37조	
제38조	
제39조	
제40조	
제40조의2	
제40조의3	
제41조	
제42조	
제43조	
제44조	
제44조의2	
제5장의2 삭제	
제44조의3	
제44조의4	
제44조의5	
제44조의6	
제44조의7	
제44조의8	
제6장 보칙	
제45조	
제45조의2	
제46조(권한의 위임·위탁)	
제7장 벌칙	
제47조(벌칙)	
제48조	
제48조의2	
제49조	
제50조	
제51조	
제52조	
제53조	



전기통신기본법

[시행 2019. 6. 25.] [법률 제16019호, 2018. 12. 24., 타법개정]

과학기술정보통신부 (정보통신정책총괄과) 044-202-6124, 6119

제1장 총칙

제1조(목적) 이 법은 전기통신에 관한 기본적인 사항을 정하여 전기통신을 효율적으로 관리하고 그 발전을 촉진함으로써 공공복리의 증진에 이바지함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. "전기통신"이라 함은 유선·무선·광선 및 기타의 전자적 방식에 의하여 부호·문언·음향 또는 영상을 송신하거나 수신하는 것을 말한다.
2. "전기통신설비"라 함은 전기통신을 하기 위한 기계·기구·선로 기타 전기통신에 필요한 설비를 말한다.
3. "전기통신회선설비"라 함은 전기통신설비중 전기통신을 행하기 위한 송·수신 장소간의 통신로 구성설비로서 전송·선로설비 및 이것과 일체로 설치되는 교환설비 및 이들의 부속설비를 말한다.
4. "사업용전기통신설비"라 함은 전기통신사업에 제공하기 위한 전기통신설비를 말한다.
5. "자가전기통신설비"라 함은 사업용전기통신설비외의 것으로서 특정인이 자신의 전기통신에 이용하기 위하여 설치한 전기통신설비를 말한다.
6. "전기통신기자재"라 함은 전기통신설비에 사용하는 장치·기기·부품 또는 선조 등을 말한다.
7. "전기통신역무"라 함은 전기통신설비를 이용하여 타인의 통신을 매개하거나 전기통신설비를 타인의 통신용으로 제공하는 것을 말한다.
8. "전기통신사업"이라 함은 전기통신역무를 제공하는 사업을 말한다.

제3조(전기통신의 관장) 전기통신에 관한 사항은 이 법 또는 다른 법률에 특별히 규정한 것을 제외하고는 과학기술정보통신부장관이 이를 관장한다. <개정 1996. 12. 30., 2008. 2. 29., 2013. 3. 23., 2017. 7. 26.>

제4조(정부의 시책) 과학기술정보통신부장관은 이 법의 목적을 달성하기 위하여 전기통신에 관한 기본적이고 종합적인 정부의 시책을 강구하여야 한다. <개정 1996. 12. 30., 2008. 2. 29., 2013. 3. 23., 2017. 7. 26.>

제5조(전기통신기본계획의 수립) ① 과학기술정보통신부장관은 전기통신의 원활한 발전과 정보사회의 촉진을 위하여 전기통신기본계획(이하 "基本計劃"이라 한다)을 수립하여 이를 공고하여야 한다. <개정 1996. 12. 30., 2008. 2. 29., 2013. 3. 23., 2017. 7. 26.>

② 제1항의 기본계획에는 다음 각호의 사항이 포함되어야 한다.

1. 전기통신의 이용효율화에 관한 사항
2. 전기통신의 질서유지에 관한 사항
3. 전기통신사업에 관한 사항
4. 전기통신설비에 관한 사항
5. 전기통신기술(電氣通信工事に 관한 技術을 포함한다. 이하 같다)의 진흥에 관한 사항
6. 기타 전기통신에 관한 기본적인 사항

③ 과학기술정보통신부장관은 제2항제4호 및 제5호의 사항에 관한 기본계획을 수립하고자 하는 경우에는 미리 관계행정기관의 장과 협의하여야 한다. <개정 1996. 12. 30., 2008. 2. 29., 2013. 3. 23., 2017. 7. 26.>

제6조 삭제 <2009. 5. 21.>

제7조(전기통신사업자의 구분) 전기통신사업자는 전기통신사업법이 정하는 바에 의하여 기간통신사업자 및 부가통신사업자로 구분한다. <개정 1997. 8. 28., 2018. 12. 24.>

[전문개정 1995. 1. 5]

제2장 삭제 <2009. 5. 22.>

제8조 삭제 <2009. 5. 22.>

제9조 삭제 <2009. 5. 22.>

제10조 삭제 <2009. 5. 22.>

제11조 삭제 <2009. 5. 22.>

제12조 삭제 <2009. 5. 22.>

제13조 삭제 <2009. 5. 22.>

제14조 삭제 <1996. 12. 30.>

제15조 삭제 <1996. 12. 30.>

제15조의2 삭제 <1999. 1. 29.>

제3장 삭제 <2010. 3. 22.>

제1절 삭제 <2010. 3. 22.>

제16조 삭제 <2010. 3. 22.>

제17조 삭제 <2010. 3. 22.>

제18조 삭제 <2010. 3. 22.>

제19조 삭제 <1996. 12. 30.>

제2절 삭제 <2010. 3. 22.>

제20조 삭제 <2010. 3. 22.>

제21조 삭제 <2010. 3. 22.>

제22조 삭제 <2010. 3. 22.>

제23조 삭제 <2010. 3. 22.>

제24조 삭제 <2010. 3. 22.>

제3절 삭제 <2010. 3. 22.>

제25조 삭제 <2010. 3. 22.>

제26조 삭제 <2010. 3. 22.>

제27조 삭제 <2010. 3. 22.>

제28조 삭제 <2010. 3. 22.>

제29조 삭제 <2010. 3. 22.>

제30조 삭제 <2010. 3. 22.>

제4절 삭제 <2010. 3. 22.>

제30조의2 삭제 <2010. 3. 22.>

제30조의3 삭제 <2010. 3. 22.>

제30조의4 삭제 <2002. 12. 26.>

제31조 삭제 <2010. 3. 22.>

제32조 삭제 <2010. 3. 22.>

제4장 전기통신기자재의 관리

제33조 삭제 <2010. 7. 23.>

제33조의2 삭제 <2010. 7. 23.>

제33조의3 삭제 <2010. 7. 23.>

제34조 삭제 <2000. 1. 28.>

제34조의2 삭제 <2010. 7. 23.>

제35조 삭제 <2010. 7. 23.>

제36조 삭제 <2010. 7. 23.>

제5장 삭제 <2008. 2. 29.>

제37조 삭제 <2008. 2. 29.>

제38조 삭제 <2008. 2. 29.>

제39조 삭제 <2008. 2. 29.>

제40조 삭제 <2008. 2. 29.>

제40조의2 삭제 <2010. 3. 22.>

제40조의3 삭제 <2010. 3. 22.>

제41조 삭제 <2008. 2. 29.>

제42조 삭제 <2008. 2. 29.>

제43조 삭제 <2010. 3. 22.>

제44조 삭제 <2008. 2. 29.>

제44조의2 삭제 <2009. 3. 13.>

제5장의2 삭제 <2010. 3. 22.>

제44조의3 삭제 <2010. 3. 22.>

제44조의4 삭제 <2010. 3. 22.>

제44조의5 삭제 <2009. 3. 13.>

제44조의6 삭제 <2009. 3. 13.>

제44조의7 삭제 <2010. 3. 22.>

제44조의8 삭제 <2010. 3. 22.>

제6장 보칙

제45조 삭제 <2010. 3. 22.>

제45조의2 삭제 <2010. 7. 23.>

제46조(권한의 위임·위탁) ① 이 법에 따른 과학기술정보통신부장관의 권한은 그 일부를 대통령령으로 정하는 바에 따라 소속기관의 장 또는 지방우정청장에게 위임·위탁할 수 있다. <개정 2013. 3. 23., 2017. 7. 26.>

② 삭제 <2010. 3. 22.>

제7장 벌칙

제47조(벌칙) ① 삭제 <2015. 12. 22.>

② 자기 또는 타인에게 이익을 주거나 타인에게 손해를 가할 목적으로 전기통신설비에 의하여 공연히 허위의 통신을 한 자는 3년이하의 징역 또는 3천만원이하의 벌금에 처한다. <개정 1996. 12. 30.>

③ 제2항의 경우에 그 허위의 통신이 전신환에 관한 것인 때에는 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금에 처한다. <개정 1996. 12. 30.>

④ 전기통신업무에 종사하는 사람이 제3항의 행위를 한 때에는 10년 이하의 징역 또는 1억원 이하의 벌금에 처하고, 제2항의 행위를 한 때에는 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금에 처한다. <개정 2015. 12. 22.>

[2015. 12. 22. 법률 제13586호에 의하여 2010. 12. 28. 헌법재판소에서 위헌결정 한 제47조제1항을 삭제함]

제48조 삭제 <2010. 7. 23.>

제48조의2 삭제 <2001. 1. 16.>

제49조 삭제 <2010. 7. 23.>

제50조 삭제 <2000. 1. 28.>

제51조 삭제 <2010. 7. 23.>

제52조 삭제 <2010. 7. 23.>

제53조 삭제 <2010. 7. 23.>